

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Corrupção Passiva (art. 317 do CP)

A mídia sempre está noticiando casos “corrupção”, porém, a mídia trata o conceito de modo equivocado. Na verdade, chamam de “corrupção” todo o crime contra Administração Pública.

Nesse capítulo você vai descobrir o que realmente é CORRUPÇÃO, especificamente, o que é CORRUPÇÃO PASSIVA. Verá que só algumas daquelas notícias são verdadeiros casos de corrupção.

Vou levar você para o que interessa, ou seja, o que realmente as bancas cobram. Estudaremos 5 (cinco) questões clássicas de CORRUPÇÃO PASSIVA.

Vamos lá.

Para você se situar, a CORRUPÇÃO PASSIVA está prevista no Código Penal dentro do “*Título XI*” que trata “*Dos Crimes contra a Administração Pública*” em um capítulo que dispõe sobre os “*Crimes Praticados **por Funcionário Público** contra a Administração em Geral*”.

Grave isso por enquanto: corrupção PASSIVA é um crime próprio de FUNCIONÁRIO PÚBLICO, ou seja, é praticado por FUNCIONÁRIO PÚBLICO. Essa informação vai ser muito útil quando formos ver a diferença entre corrupção passiva e ativa.

Vamos ver o tipo penal básico do crime de **CORRUPÇÃO PASSIVA**:



Tome nota!

**Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.**



Importante!

Observem que existem 3 condutas diferentes que podem levar à corrupção passiva:

1. O funcionário público **SOLICITA** (pede – a INICIATIVA é do funcionário) uma vantagem INDEVIDA, em razão da função.
2. O funcionário público **RECEBE** de alguém (a INICIATIVA **não** é do funcionário) uma vantagem INDEVIDA, em razão da função.
3. O funcionário público **ACEITA a PROMESSA** de alguém (a INICIATIVA **não** é do funcionário) de uma vantagem INDEVIDA, em razão da função.

Vamos agora ao que interessa.



Questão quantíssima!

1ª QUESTÃO CLÁSSICA: DIFERENÇA ENTRE CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO.

Na concussão o funcionário público EXIGE vantagem indevida. Na corrupção passiva SOLICITA vantagem indevida. Viu a diferença básica: EXIGIR (conculção) *versus* SOLICITAR (corrupção passiva).

Na concussão o particular deve se sentir “amedrontado” pelo “PODER” DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, ou seja, é uma EXIGÊNCIA, e não uma proposta de “acordo”.

Na corrupção passiva é diferente, o funcionário público SOLICITA, pede, propõe, mas sem gerar um “medo” do particular. Grosso modo, é um convite, uma proposta de “acordo”. Vou exemplificar: *O particular tem sua “luz” cortada, vai até a concessionária de energia verificar quanto deve. O atendente diz: “você deve R\$ 1.000,00; mas aqui entre nós, se você depositar na minha conta a metade, eu apago toda dívida aqui no sistema”.* Viram com não foi uma exigência, foi uma solicitação, uma proposta, a conduta do funcionário não gerou medo no particular (não foi uma exigência).

Pronto, primeira questão clássica resolvida.



Questão quantíssima!

2ª QUESTÃO CLÁSSICA: DIFERENÇA ENTRE CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA.

CORRUPÇÃO PASSIVA: É UM CRIME PRÓPRIO (PRATICADO) DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

CORRUPÇÃO ATIVA: É UM CRIME PRATICADO POR PARTICULAR.

A CORRUPÇÃO **ATIVA** é o crime praticado pelo **PARTICULAR** que oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público.



Questão quantíssima!

3ª QUESTÃO CLÁSSICA: HÁ POSSIBILIDADE DE OCORRER CORRUPÇÃO ATIVA SEM A RESPECTIVA CORRUPÇÃO PASSIVA; E CORRUPÇÃO PASSIVA SEM CORRUPÇÃO ATIVA.

Vamos analisar cada conduta:

a) Caso em que haverá CORRUPÇÃO PASSIVA sem a correspondente corrupção ativa.

CORRUPÇÃO PASSIVA: O funcionário público **SOLICITA** (pede – a INICIATIVA é do funcionário) uma vantagem INDEVIDA, em razão da função. Nesse caso, o particular que “paga” a vantagem SOLICITADA não comete CORRUPÇÃO ATIVA, visto que o particular não OFERECEU ou PROMETEU vantagem indevida.

b) Casos em que haverá CORRUPÇÃO PASSIVA com a correspondente CORRUPÇÃO ATIVA.

CORRUPÇÃO PASSIVA: O funcionário público **RECEBE** de alguém (a INICIATIVA **não** é do funcionário) uma vantagem INDEVIDA, em razão da função. Nesse caso, haverá a correspondente CORRUPÇÃO ATIVA, ou seja, o particular que oferece a vantagem indevida comete corrupção ativa.

O funcionário público **ACEITA a PROMESSA** de alguém (a INICIATIVA **não** é do funcionário) de uma vantagem INDEVIDA, em razão da função. Nesse caso, também haverá a correspondente CORRUPÇÃO ATIVA, ou seja, o particular que promete a vantagem indevida comete corrupção ativa.

c) Caso em que haverá CORRUPÇÃO ATIVA sem a correspondente corrupção passiva.

Se o particular OFERECER ou PROMETER (CORRUPÇÃO ATIVA) e o funcionário público NÃO receber a oferta ou aceitar a promessa, não haverá a correspondente corrupção passiva.

Assim, há possibilidade de ocorrer corrupção ativa sem a respectiva corrupção passiva. Da mesma forma, para a configuração do crime de corrupção passiva (art. 317, CP) é prescindível (dispensável, desnecessária) a ocorrência concomitante da corrupção ativa (art. 333, CP).



Questão quentíssima!

4ª QUESTÃO CLÁSSICA: A CONSUMAÇÃO DA CORRUPÇÃO PASSIVA.

Já vimos que o funcionário público que **SOLICITA ou ACEITA PROMESSA DE VANTAGEM INDEVIDA**, em razão da função comete CORRUPÇÃO PASSIVA.

Veja que a lei diz que **a simples SOLICITAÇÃO ou a simples ACEITAÇÃO DA PROMESSA é suficiente** para configurar, PARA CONSUMAR, o crime de corrupção passiva.

Em outras palavras, **não é necessário que a VANTAGEM INDEVIDA SEJA CUMPRIDA, SEJA PAGA, não é necessário que a vantagem indevida seja materialmente recebida pelo funcionário** para que ocorra a consumação.

Por outro lado, quando a conduta da corrupção passiva foi **RECEBER** vantagem indevida, a consumação coincide com o recebimento material da vantagem indevida.



Importante!

1. O funcionário público **SOLICITA** (pede – a INICIATIVA é do funcionário) uma vantagem INDEVIDA, em razão da função. Nesse caso o **crime é FORMAL, porque não é necessário que a vantagem indevida seja materialmente recebida pelo funcionário.**
2. O funcionário público **RECEBE** de alguém (a INICIATIVA **não** é do funcionário) uma vantagem INDEVIDA, em razão da função. Nesse caso o **crime é MATERIAL, porque é necessário que a vantagem indevida seja materialmente recebida pelo funcionário.**
3. O funcionário público **ACEITA a PROMESSA** de alguém (a INICIATIVA **não** é do funcionário) de uma vantagem INDEVIDA, em razão da função. Nesse caso o **crime é FORMAL, porque não é necessário que a vantagem indevida seja materialmente recebida pelo funcionário.**

Observe bem, se a conduta for “RECEBER” a CORRUPÇÃO PASSIVA o CRIME será MATERIAL. Entretanto, se as condutas forem “SOLICITAR” ou “ACEITAR PROMESSA” a CORRUPÇÃO PASSIVA SERÁ UM CRIME FORMAL.

Importante frisar que a SOLICITAÇÃO, o RECEBIMENTO e a ACEITAÇÃO DA PROMESSA deve ser dar em **RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA**. Em outras palavras, há um vínculo entre a conduta e o fato do agente ter função pública. O fato de não estar trabalhando (fora da função) não afasta a corrupção passiva, se a exigência ocorrer em razão da “qualidade” de funcionário público. Até o mesmo quem apenas foi nomeado (e ainda não tomou posse) pode cometer corrupção passiva (“*antes de assumi-la*”), desde que exija em razão da função pública.



Perigo!

Cuidado: o crime é simplesmente solicitar, receber ou aceitar promessa de uma vantagem indevida em razão do cargo, não há necessidade do funcionário público fazer “alguma coisa errada”. Melhor dizendo, o funcionário público cometerá o crime se solicitar, receber ou aceitar promessa de uma vantagem indevida até mesmo para fazer algo em total conformidade com lei.

E se além de tudo, ele ainda estiver solicitando, recebendo ou aceitando promessa de vantagem indevida, para fazer “alguma coisa errada”, ou seja, para retardar ou deixar de praticar ATO DE OFÍCIO, ou, praticar ATO DE OFÍCIO violando dever funcional?

A situação do funcionário público vai se complicar ainda mais: sua pena será majorada.



Importante!

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

Veja que nesse caso o funcionário público viola dois deveres: o primeiro dever é de não solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida em razão da função (ORA, ele já recebe uma remuneração, não precisa solicitar nada para ninguém); o segundo dever é o de atuação funcional, ou seja, a segunda violação é *retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional*. Nada mais justo que puni-lo com maior rigor, no caso, aumentando sua pena em um terço.

Vamos lá.

Chegamos ao último ponto do capítulo: A CORRUPÇÃO PASSIVA **PRIVILEGIADA**.

Grosso modo, modalidade privilegiada seria uma “menos grave” de cometer o crime, logo, **privilegia-se** tal situação com menor pena.

Veja a modalidade privilegiada da corrupção passiva em parágrafo segundo:



Importante!

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Como visto, a **corrupção passiva privilegiada** ocorre quando o funcionário *pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem*.



Questão quantíssima!

5ª QUESTÃO CLÁSSICA: A DIFERENÇA ENTRE CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA E PREVARICAÇÃO.

NOS DOIS CRIMES O FUNCIONÁRIO PÚBLICO PRATICA, DEIXA DE PRATICAR, OU RETARDA ATO DE OFÍCIO, A DIFERENÇA ESTÁ NO MOTIVO:

- NA **CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA** A CONDUTA OCORRE **CEDENDO A PEDIDO OU INFLUÊNCIA DE OUTREM.**
- NA **PREVARICAÇÃO** A CONDUTA OCORRE **PARA SATISFAZER INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL.**

Complementando, veja jurisprudência:

TEMA Corrupção passiva. Art. 317 do CP. Expressão "em razão dela". Equiparação a "ato de ofício". Inviabilidade. Ações ou omissões indevidas fora das atribuições formais do funcionário público. Condenação. Possibilidade. DESTAQUE **O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada.** INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR De início, cumpre observar que recentes decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito da interpretação do artigo 317 do Código Penal são no sentido de que "se exige, para a configuração do delito (de corrupção passiva), apenas o nexo causal entre a oferta (ou promessa) de vantagem indevida e a função pública exercida, sem que necessária a demonstração do mesmo nexo entre a oferta (ou promessa) e o ato de ofício esperado, seja ele lícito ou ilícito" (Voto da Ministra Rosa Weber no Inq 4.506/DF). Com efeito, nem a literalidade do art. 317 do CP, nem sua interpretação sistemática, nem a política criminal adotada pelo legislador parecem legitimar a ideia de que a expressão "em razão dela", presente no tipo de corrupção passiva, deve ser lida no restrito sentido de "ato que está dentro das competências formais do agente". A expressão "ato de ofício" aparece apenas no caput do art. 333 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção ativa, e não no caput do art. 317 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção passiva. Ao contrário, no que se refere a este último delito, a expressão "ato de ofício" figura apenas na majorante do art. 317, § 1º, do CP e na modalidade privilegiada do § 2º do mesmo dispositivo. Além disso, a desnecessidade de que o ato pretendido esteja no âmbito das atribuições formais do funcionário público fornece uma visão mais coerente e íntegra do sistema jurídico. A um só tempo, são potencializados os propósitos da incriminação – referentes à otimização da proteção da probidade administrativa, seja em aspectos econômicos, seja em aspectos morais – e os princípios da proporcionalidade e da isonomia. Conclui-se, que o âmbito de aplicação da expressão "em razão dela", contida no art. 317 do CP, não se esgota em atos ou omissões que detenham relação direta e imediata com a competência funcional do agente. Assim, o nexo causal a ser reconhecido é entre a mencionada oferta ou promessa e eventual facilidade ou suscetibilidade usufruível em razão da função pública exercida pelo agente. STJ. REsp 1.745.410-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, por unanimidade, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018

Pronto, é isso que você precisa saber.

Teste e fixe seus conhecimentos.

Faça as questões.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

E falou Jesus: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mateus 11:28

Resumo

CORRUPÇÃO PASSIVA

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

1ª QUESTÃO CLÁSSICA: DIFERENÇA ENTRE CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO.

CORRUPÇÃO PASSIVA: SOLICITA VANTAGEM INDEVIDA.

CONCUSSÃO: EXIGE VANTAGEM INDEVIDA.

2ª QUESTÃO CLÁSSICA: DIFERENÇA ENTRE CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA.

CORRUPÇÃO PASSIVA: É UM CRIME PRÓPRIO (PRATICADO) DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

CORRUPÇÃO ATIVA: É UM CRIME PRATICADO POR PARTICULAR (QUE OFERECE OU PROMETE VANTAGEM INDEVIDA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO)

3ª QUESTÃO CLÁSSICA: HÁ POSSIBILIDADE DE OCORRER CORRUPÇÃO ATIVA SEM A RESPECTIVA CORRUPÇÃO PASSIVA; E CORRUPÇÃO PASSIVA SEM CORRUPÇÃO ATIVA.

4ª QUESTÃO CLÁSSICA: A CONSUMAÇÃO DA CORRUPÇÃO PASSIVA.

O funcionário público SOLICITA (pede – a INICIATIVA é do funcionário) uma vantagem INDEVIDA, em razão da função. Nesse caso o crime é FORMAL, porque não é necessário que a vantagem indevida seja materialmente recebida pelo funcionário. A simples SOLICITAÇÃO é suficiente para consumir o crime.

O funcionário público **ACEITA a PROMESSA** de alguém (a INICIATIVA não é do funcionário) de uma vantagem INDEVIDA, em razão da função. Nesse caso o crime é FORMAL, **porque não é necessário que a vantagem indevida seja materialmente recebida pelo funcionário**. A simples ACEITAÇÃO DA PROMESSA é suficiente para consumir o crime.

O funcionário público RECEBE de alguém (a INICIATIVA não é do funcionário) uma vantagem INDEVIDA, em razão da função. Nesse caso o crime é MATERIAL, porque é necessário que a vantagem indevida seja materialmente recebida pelo funcionário.

Cuidado: para consumir a CORRUPÇÃO PASSIVA não é necessária violação ao dever funcional. Entretanto, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional A PENA SERÁ AUMENTADA DE UM TERÇO.

5ª QUESTÃO CLÁSSICA: A DIFERENÇA ENTRE CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA E PREVARICAÇÃO.

NOS DOIS CRIMES O FUNCIONÁRIO PÚBLICO PRATICA, DEIXA DE PRATICAR, OU RETARDA ATO DE OFÍCIO, A DIFERENÇA ESTÁ NO MOTIVO:

- NA CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA A CONDUTA OCORRE CEDENDO A PEDIDO OU INFLUÊNCIA DE OUTREM.
- NA PREVARICAÇÃO A CONDUTA OCORRE PARA SATISFAZER INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
